

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-재무-15호

제 목 2016년 세무조사 수검 및 불복을 통한 조세부담 절감

모범부서 ●●●●처 ★★부
(모범대상자)

모범내용

가. 현황

서울지방국세청 조사4국은 2015.12. 10. 부터 2016. 5. 12. 까지 155일간 공사의 법인세, 부가가치세 등 전 세목에 대해 법인통합 세무조사를 시행하였다. 세무조사 기간 중 국세청은 세법 위반으로 판단한 85건에 대해 지적하였으나 ★★부는 적극적인 소명을 통하여 38건에 대해 과세 취소를 이끌어 냈다. 국세청은 세무조사 종료 후 xxx억원(법인세 등 47건)을 과세 하였고 ★★부는 국세청의 과세처분 중 일방적 주장에 따른 과세처분 사항에 대하여 「국세기본법」 제 55조(불복)에 따라 국세청 이의신청, 조세심판원 심판 청구 등의 단계적 불복 청구를 진행 하였으며 현재 일부 불복 건의 경우 행정소송 진행 중에 있다.

나. 개선 노력

★★부는 조사 기간 중 900여건의 자료를 취합·작성·검토 및 제출하며 조사관의 요구에 대응하는 등 적은 인력을 효율적으로 활용하였고 고강도 조사 환경 하에 컨트롤 타워 역할을 적절히 수행하여 국세청의 일방적인 과세에 대한 불복의 발판을 마련하였다. 또한 ★★부는 과세처분 안전별 ★★부·현업부서·불복대리인의 3자 협력체계를 구축하여 불복 업무를 진행하였다. 특히 ★★부는 열량조절용 LPG 개별소비세 과세 건에 대해서 ○○○○원, ①①① ①부와 함께 LNG 및 LPG 혼합시 화학적 변화 여부를 검토 하는 등 긴밀히 협업하였다. 이 과정에서 과세 안전에 대해 정확한 사실 관계를 분석하고 기술적 내용을 세무적 관점으로 전환하는 등 불복 논리 개발에 주도적인 역할을 하였다.

다. 개선 결과

★★부는 공사의 불복 청구 내역 중 절반이 넘는 xxx억원(8건)에 대해 행정소송 前 단계인 조세심판원에서 ‘인용’ 결정을 이끌어 냈다. 통상적으로 조세심판원 단계의 납세자 승소율은 30% 미만이나 ★★부의 적극적 불복 논리 개발 노력을 통해 세무조사 조세심판원 승소율 54.7%를 기록하였다. 이로 인해 ★★부와 불복대리인은 다수의 불복 건이 행정소송으로 이어질 경우 초래 될 수 있는 행정력 낭비를

사전에 차단하여 행정소송단계의 불복 건에 집중 할 수 있는 초석을 마련하였다.

과세 처분 내역 및 조세불복 현황은 아래와 같다.

[표1] 세무조사 과세처분내역 불복 진행 현황

(단위: 억 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
승소	☐☐☐☐☐·☐☐☐☐☐ 내국법인의제(2건)	xxx	조세심판원 단계 종결
	☐☐☐☐☐ 과세에 대한 제2차납세의무	xxx	
	비규제 해외사업 대여금 업무무관	xxx	
	기타(4건)	xxx	
	소 계(8건)	xxx	
행정소송	열량조절용 LPG 개별소비세	xxx	1심 진행중
	♂♂♂ 사업권 무상양도(원천징수)	xx	
	탐사사업 이전가격 과세	xx	
	기타(2건)	xx	
	소 계(5건)	xxx	
패소	☐☐☐☐☐☐ 용도 부적정	xx	종결
	연구용 소프트웨어 사용료소득	x	
	소 계(2건)	x	
총 15건		xxx	

또한 조세심판원 인용 건에 대한 환급금(xxx억원 + 1.2%)은 환급시점의 당기순이익 증가와 부채비율 하락 등 공사 재무구조를 개선 시켰으며 요금 반영을 통하여 국민들의 가스요금 인하에 기여하였다.

조치할 사항

사장은 세무조사 컨트롤 타워 역할과 적극적인 조세 불복 대응을 통해 과세 최소화 및 공사 재무구조 개선을 달성한 해당부서의 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])